הלכות עדות

סימנים לג, לד בחו"מ

אפרים שרם וחננאל תורגמן

hananelt@gmail.com | shremim@gmail.com

קיץ תש"ף

סימן לג – פסולים מחמת קירבה

קשר דם

הראשון והיחס המספרי זה לפי דירוג הדורות.

1 **ראשון בראשון** הוא - הורים, אח/ות, בן ובת

2 **ראשון בשני** סבא ונכד,

3 **ראשון בשלישי | שני בשני**

4 **שני בשלישי**

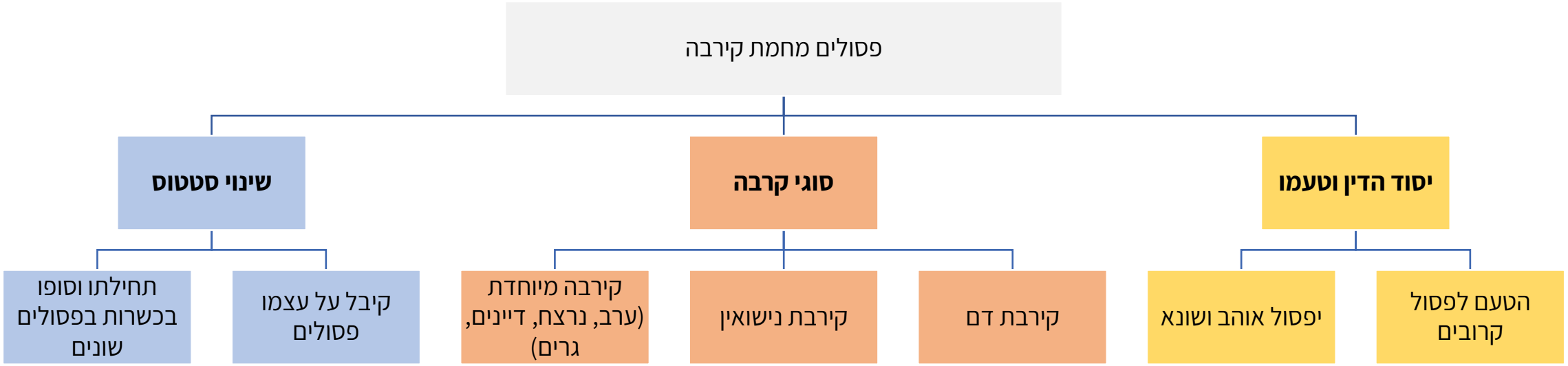
קשר נישואין

1 **בעל** בעל=אשה. אבא ואמא חורגת, אמא ואבא חורג, גיסים, בעל הדודות, סבתא וסבא, בעלי הבנות דודות

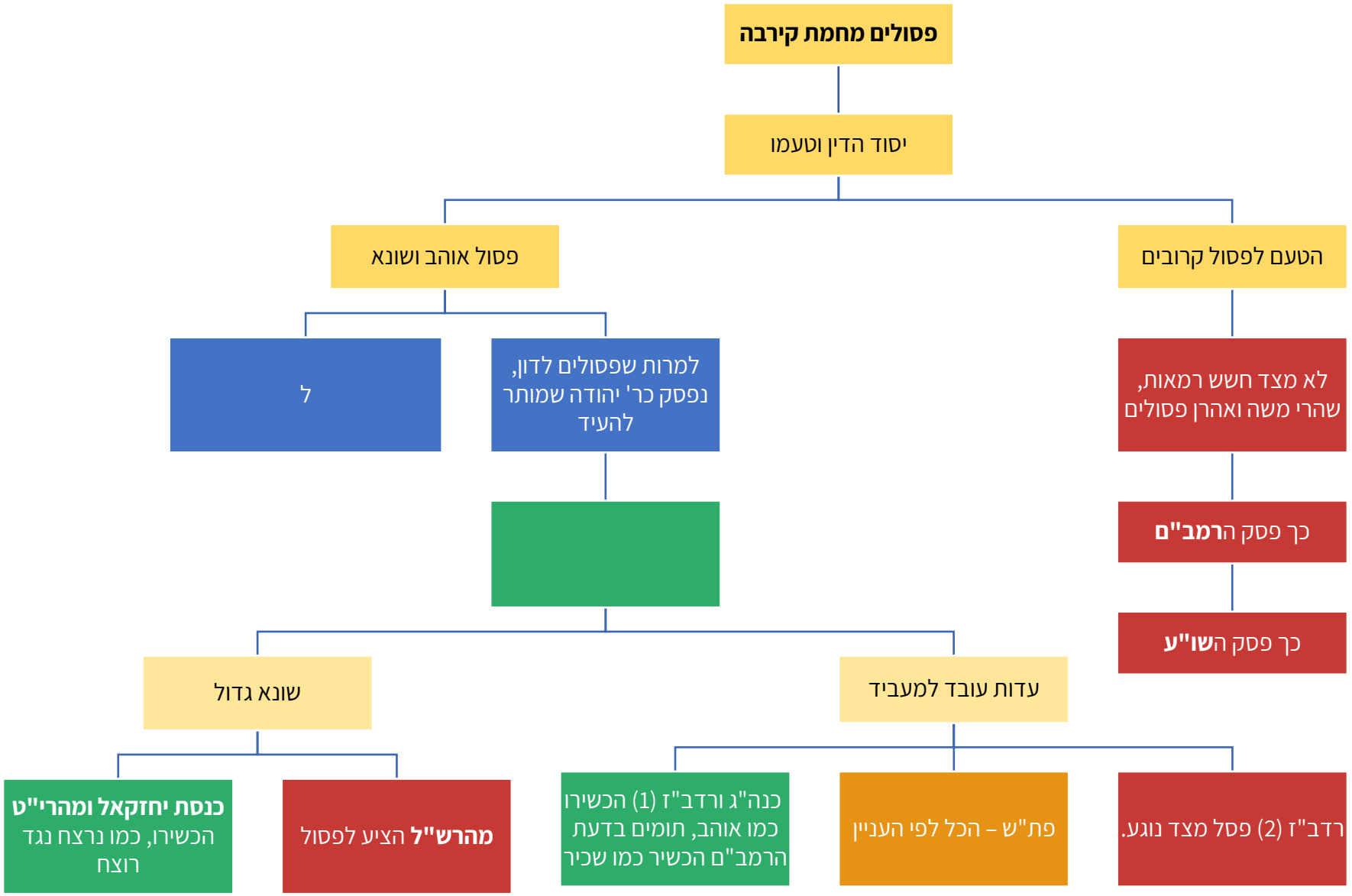
2 **תרי בעל** בעל=אשה. אבא ואמא חורגת, אמא ואבא חורג, גיסים, בעל הדודות, סבתא וסבא, בעלי הבנות דודות

3 **שלוש בעלים**

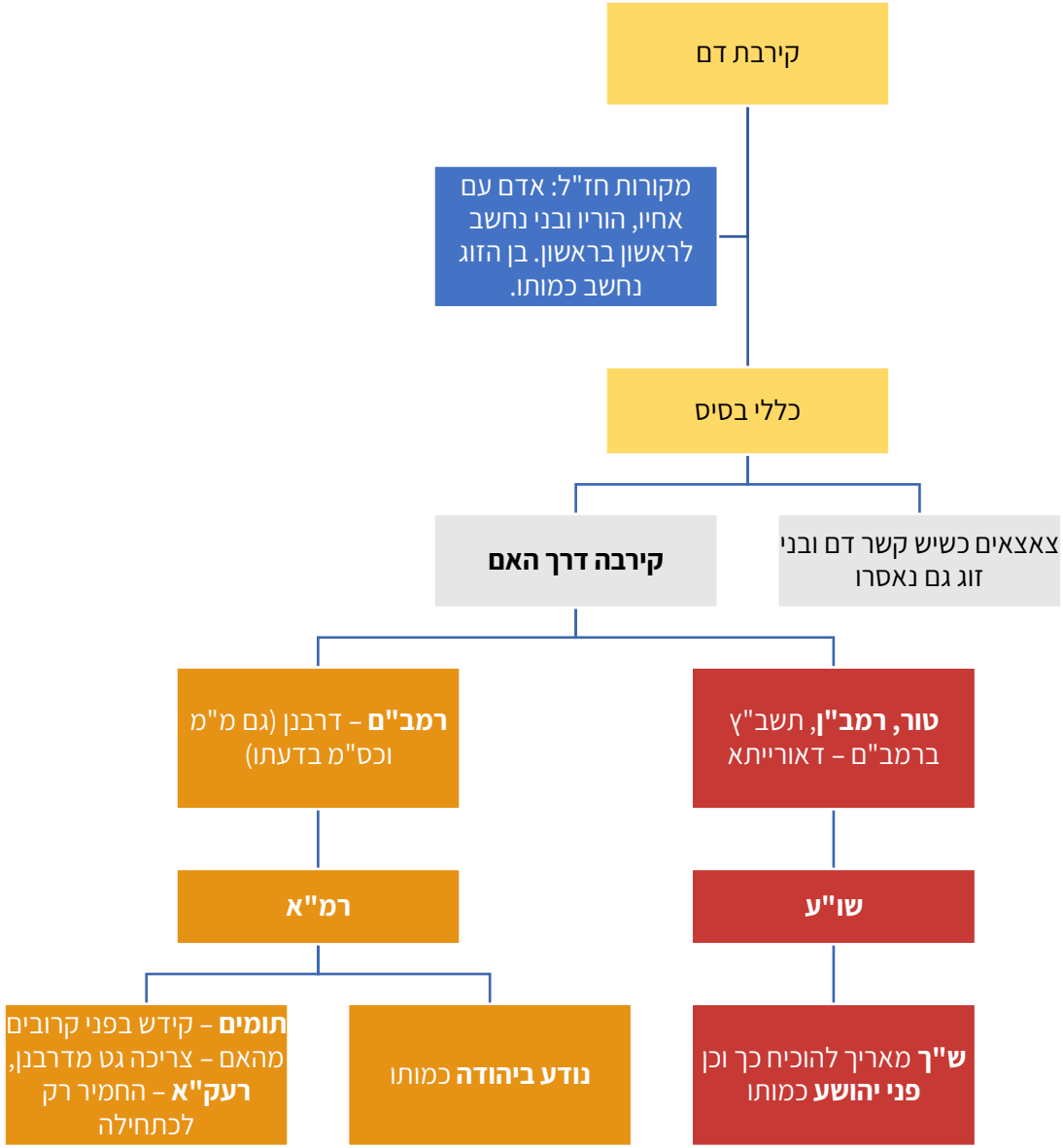
@אגם מלכות יהודית



@אבלה מלמד וגיטל



@אבלה מלמד מרכז יהודית



@אגלה מלכות אגלה

המשנה בסנהדרין: ואלו הן הקרובין אביו ואחיו ואחי אביו ואחי אמו ובעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו וגיסו הן ובניהן וחתניהן, וחורגו לבדו.

קירבת דם

דוגמאות

ראשון בראשון

אדם לבנו >

אסור להעיד לבן, אב, ואח, וגם בני זוג של שני אחים אסורים זה לזה

ראשון בשני

אדם לבן אחיו >

אסור להעיד לאחיין, דוד ונכד. לבן הזוג שלהם גם אסור (בן זוג לבן זוג – מחלוקת להלן)

שני בשני

בני דודים >

אסור לבני דודים להעיד זה לזה וכן לבני הזוג. בן זוג לבן זוג מותר.

שלישי בראשון או בשני

סנהדרין כח - מפשט **המשנה** זה מותר, רב התיר שלישי בשני ור' אלעזר אוסר גם בזה.

רי"ף ורמב"ם: הלכה כרבא שהוא בתרא וגם כסתם משנה.

שו"ע: לכתחילה מתיר, ויש אוסרים

ובב"ב קכח, אר' אבא סבר כדעת רב, רבא כדעת ת"ק, ומר בר רב אשי התיר לנכד להעיד לסבא ודבריו נדחו.

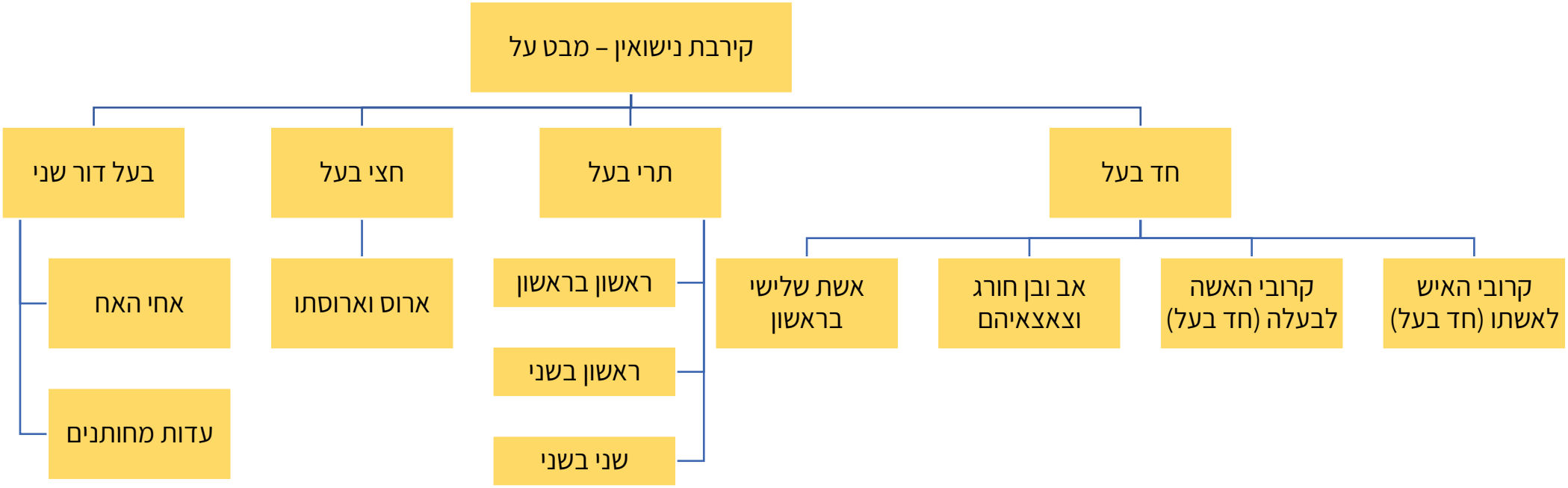
ר"ת, בה"ג, סמ"ג: הלכה כר' אבא ולכן ראשון בשלישי אסור, והביאו ראיה מה**ירושלמי** על משה שהעיד לאשת פנחס.

ראוי להחמיר אבל רק מדרבנן

רשב"ם: אב פסול לכל צאצאיו, כי כולם כמו ירך אביהם

ראשון ברביעי אסור וכן כל הצאצאים

@אבלים מלמדים בחיבור



@אגלה מלכות יוצרת

קירבת נישואין

חד בעל

קרובי האיש לאשתו

"ערוות אחיך לא תגלה – אל אשתו לא תקרב"

מוסכם על כולם שיש לאסור את כל קרובי האיש להעיד לאשתו (חוץ מאשת שלישי בראשון להלן)

וכך פסק **השו"ע**

קרובי האשה לבעלה

רוב ה**ראשונים** – משמע לאסור

שו"ע

מרדכי בשם **ריב"ן** – מה שקנתה אשה קנה בעלה ולא להיפך לכן אין להעביר את הפסולים ממנה אליו.

אשת שלישי בראשון

ירושלמי – משה מעיד לאשת פנחס ולכן לכ"ע זה מותר

תוס' –אומרים אשה לבעלה עד שלישי בראשון

שו"ע הכשיר

מרדכי רק כאשר אין לבעל הנאה בממון

רמ"א – רק בממון שאין לבעל שייכות

סמ"ע ואורים

חורג וקרוביו

המשנה מלמדת שבן לא יעיד לאביו החורג, אבל צאצאיו לא נאסרו

רב לימד שאשתו של החורג גם נאסרה

כך פסקו הראשונים

השו"ע

@אבלה מלמד תורה

תרי בעל

ראשון בראשון

רב לימד שאסור להעיד לאשת הבן החורג > האיסור עובר דרך שתי חתונות

לדוגמא: נשואים לשתי אחיות או נשוי לאשה לא יוכל להעיד לבעל של הבת שלה (**טור**)

כך פסק **השו"ע**

1 2

ראשון בשני

משנה: ר' יהודה – גיס (בעל אחות אשתו) ובנו אסורים, ר' יוסי הכשיר את הבן וחתן הגיס.

רש"י, תוספות, רא"ש ומרדכי – כפשט ר' יוסי, שאפילו האחיין מאשתו מותר לו

רמ"א - מכשיר

1/2 2

ירושלמי – חתן גיס מאותה אשה פסול ומאחרת כשר

רי"ף ורמב"ם – כירושלמי, ולכן תרי בעל ראשון בשני פסול

שו"ע – לכתחילה פסול ויש מכשירים

שני בשני

לכ"ע מותר

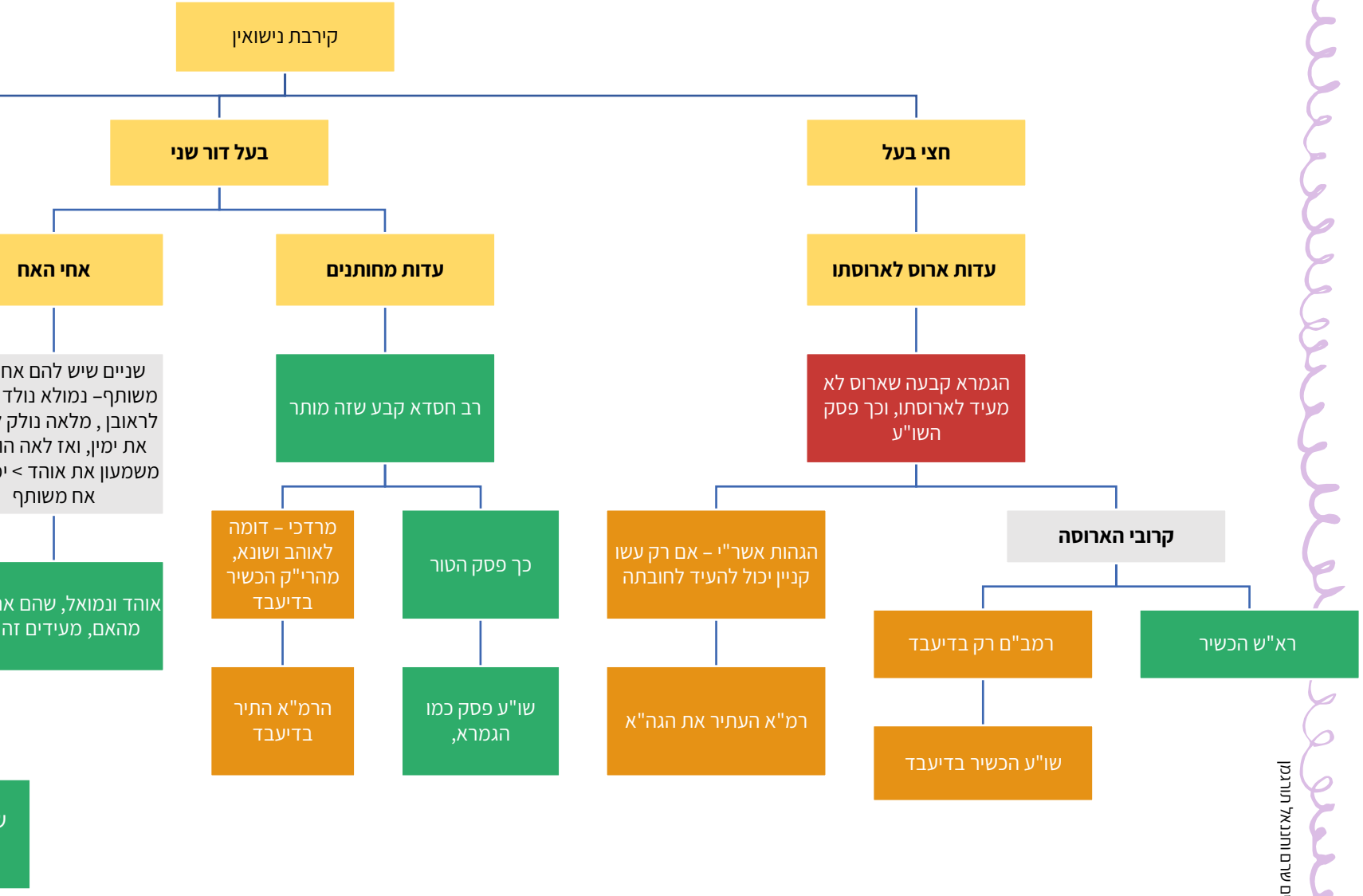
שו"ע

2 2

תרוה"ד – לכתחילה לא יעידו יחד

רמ"א

@אבלה מלמד מוכרח



@אבלה מלמד מוסדות

קירבה מיוחדת

קירבה לערב

מכות ז, א – אילעא וטוביה היו קרובי הערב, רב הונא בר יהושע פסל

- לראב"ד עדי פרעון
  - טור ושו"ע פסלו משתי הסיבות גם אם היו עדי הלוואה או פירעון אפילו מעידים לרעת הערב
- לדעת רש"י פסולים משום עדי הלוואה

קירבה לנרצח

- **מרדכי והגהות אשר"י** – בגלל שהקרוב כבר מת, קרובי הנרצח יכולים להעיד כנגד הרוצח,
  קרובי מוכה יכולים להעיד כנגד המכה
  - וכך פסק הרמ"א
- **מרדכי** – נרצח שאינו טריפה יכול להעיד.
  - **ד"מ** – חומרא זו רק בדיני נפשות כי צריך יכולת להזים
    - ש"ך האריך להכשיר בדיני ממונות
  - ב"י: טריפה לא מעיד
    - סמ"ע – העדות של טריפה כשרה רק אם מת כבר,

קירבת העדים זה לזה או לדיינים

ירושלמי פסל

- פסלו רי"ף, רשב"א
  - שו"ע פסל ורמ"א לא הגיה כי הרוב מחמירים
- רא"ש פסל והכשיר בדיעבד שטר שעדים אלו חתומים עליו
- מרדכי – רק בדיני נפשות כי זה קשור ליכולת הזמה
  - ש"ך וב"ח התלבטו כיצד לפסוק

כתב החת"ס שאפילו אם התחילו את הדין קודם ואח"כ נעשה קרוב אחד מהם קרוב לדיינים אסור להם להמשיך לדון

@אגלה מלה מאיר מיכאל

תחילתו וסופו בכשרות

רחוק שהתקרב והתרחק

- בבא בתרא קכח, א – ראה עדות בכשרות, נפסל ואחר כך הוכשר יכול להעיד
  - רשב"ם למד זאת מהפסוק "והוא עד או ראה" עדות וראיה צריכות להיות בכשרות
    - כך פסק השו"ע
      - ש"ך – לגבי גרושתו יכול להעיד על דברים לפני הנישואין
- אם עד חתם על שטר ואחר כך נעשה קרוב
  - מרדכי פסל מחשש רמאות שחתם אחרי שהתקרב
  - **ורוב הפוסקים** הכשירו שלא חוששים לרמאות זאת (שו"ע לא התייחס)

קרוב והתרחק - האם הפסול ממשיך?

יסוד הדין

- סנהדרין כז, ב – אם מת הקרוב יכול להעיד
  - כך פסקו הפוסקים השו"ע.
    - ש"ך – בגירושין יש דין דומה
- ר' יהודה: בתנאי שאין ילדים

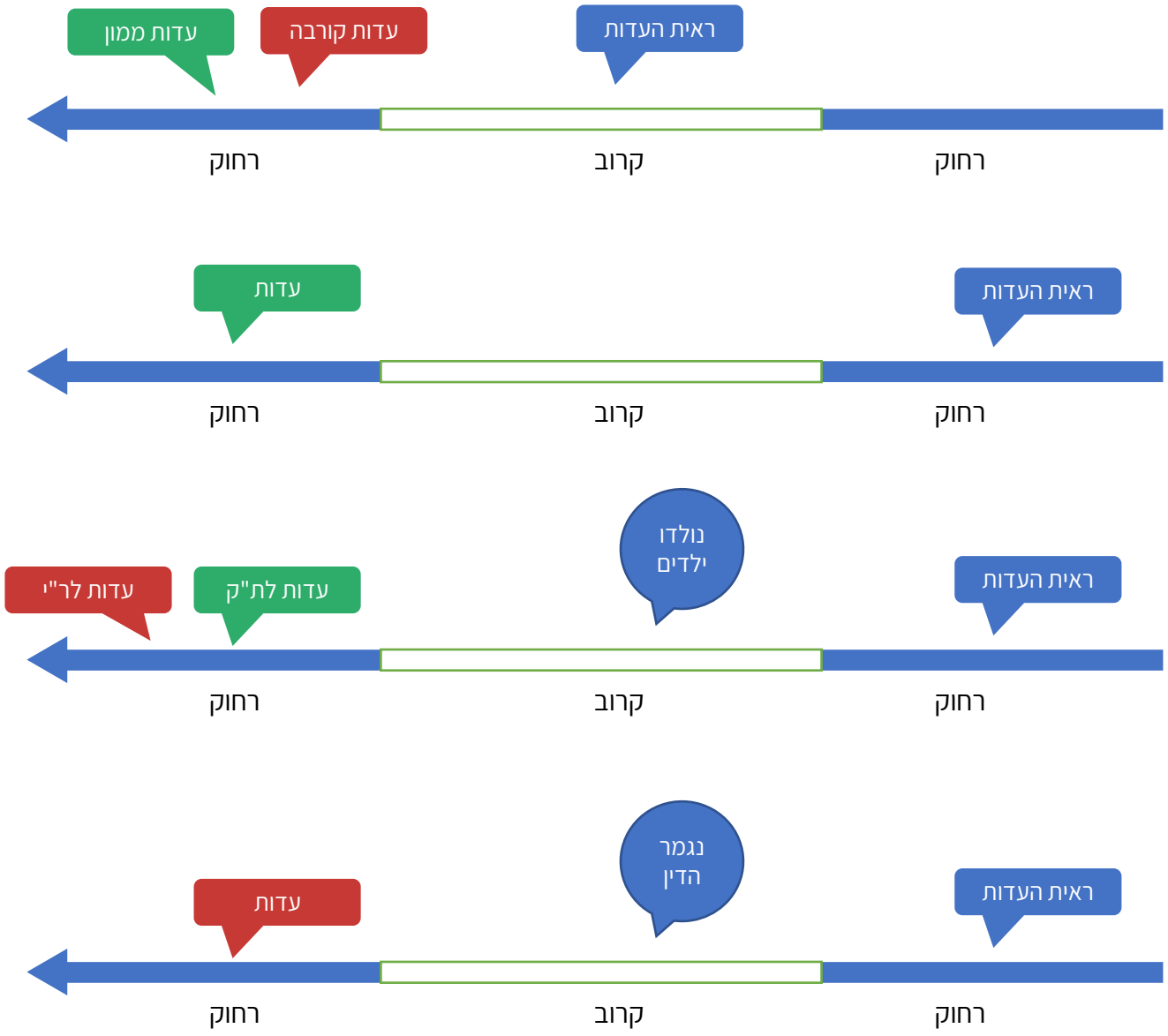
לאחר גמר דין

- קרוב ראה ואז נגמר הדין והתרחק – לא יוכל להעיד אחר כך,שכבר נסגר הדין.
  - פסק ה**רמ"א** שלאחר שנקבע הדין אינו יכול להעיד
    - ה**סמ"ע** מעיר שבמקרה זה וודאי ראה את העדות קודם שנתקרב, אחרת היה פסול
  - הש"ך למד שמדובר במקרה אחר לפני גמר הדין אולם העיד כשהיה קרוב ולכן פסול גם לאחר שנתרחק
    - הנוב"י חלק עליו וטען שהקרוב יכול להעיד לאחר שנתרחק, אלא רק אם נגמר הדין הוא מנוע מעדות

עדות שכיב מרע

- **גאון** אחד ברא"ש הכשיר עדים שכשרים לילדים ופסולים לו,
- **הרא"ש** פסל
  - שו"ע לכתחילה החמיר, וכתב שיש מי שמכשיר
    - חת"ס – אם המצווה כתב שמקבל על עצמו ואז חתמו – פסול (צריך שהמצווה יחתום בסוף), והוא לא יכול ומקבלי המתנה לא יכולים לחייב את היורשים לקבל עדים אלו

©אגלה מלכה



@אבא מלכה מוסרי

תחילתו וסופו בפסול עבירה

תחילתו וסופו בכשרות

תחילתו וסופו בכשרות בממון

בבא בתרא מב, א – שותף שרוצה לדון על ס"ת שנגנב יכול להסתלק מהשותפות

ר"י, רא"ש ורמב"ם – התירו גם בעדות ממון שנראה מהגמרא שצריך רק סופו בכשרות

כך פסק השו"ע

ר' ברוך ומהר"ם – משמע שכשר רק לדון

ש"ך – לא כולם הסכימו, ולכן המוחזק יכול לטעון קים לי

סמ"ע מסביר שבממון יכול כבר בתחילה להסתלק ולכן לא נפסל (לעומת נישואין שלא מתנתק בקלות), והוא תלוי בהנאה מהממון ושנסתלק אין לו (בשונה מנישואין שאין קשר להנאה

קיבל על עצמו פסולים

הנידונים קיבלו

רשב"א וד"מ – אם קיבל על עצמו פסולים, לא יכול לחזור בו והם כשרים להעיד.

בני העיר קיבלו

רא"ש – אם הקהל מינו עדים ותיקנו שרק הם יעידו – יכולים להעיד לקרוביהם

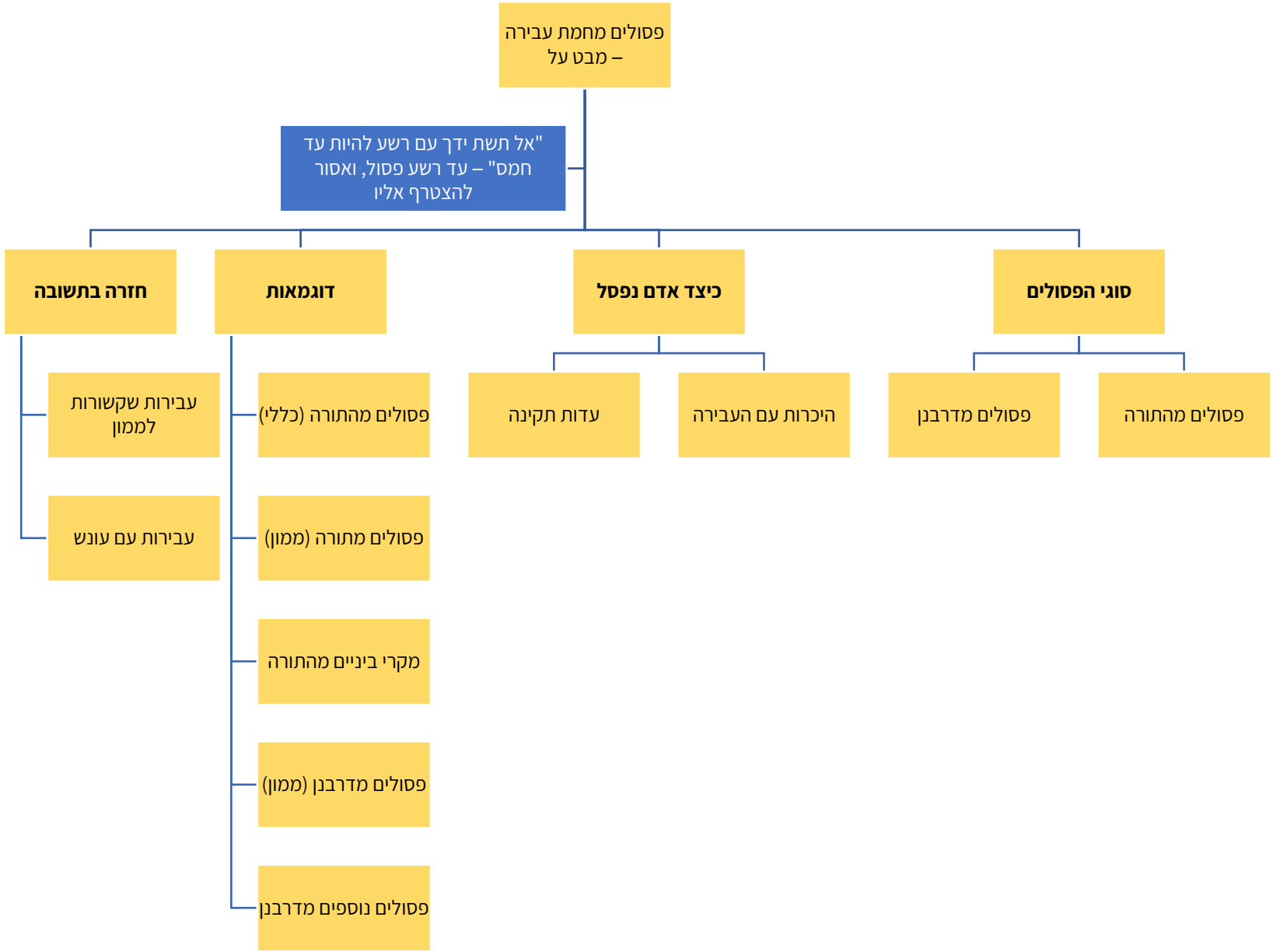
וכך פסק השו"ע

מעיר הריב"ש שאם מינו סתם עדים ולא שהם יהיו בלעדיים – אסור להם להעיד לקרוביהם

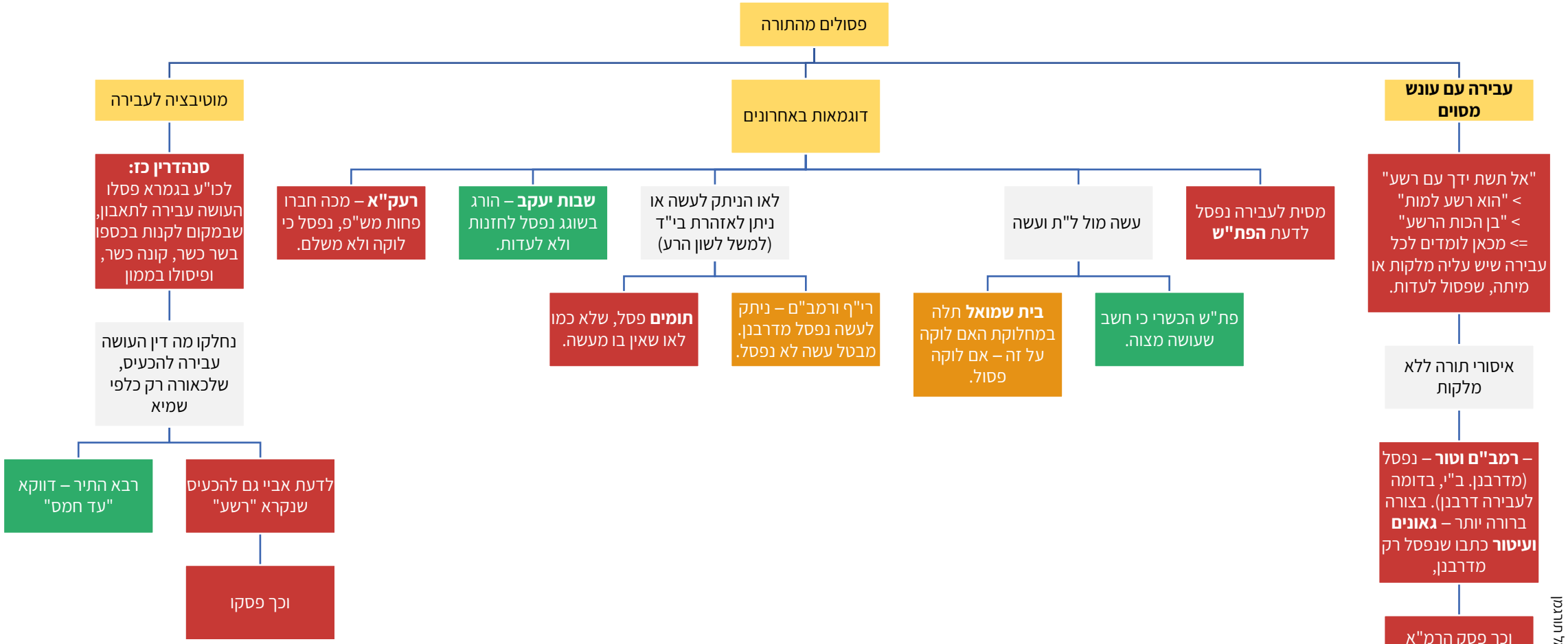
ההביאו הרמ"א

@אבלים מלכות יחיאל

סימן לד – פסולים מחמת עבירה



@אגלה מלכות יוצרת



@אגלה מלכה מוקדש לזכר

פסולים מדרבנן

משנה בר"ה - מפריחי יונים וסוחרי שביעית פסולים

אולם גאונים ותוספות סבורים שבאיסורי דרבנן יש צורך בחמדת ממון ע"מ שיפסלו

כך פסק הרמ"א

רמב"ם ועיטור לומדים שבעבירות דרבנן יהיהו פסולי דרבנן כך פסק השו"ע

כך פסק השו"ע

צמצמו האחרונים את המחלוקת

רעק"א דייק מהרשב"א שתפיס מועילה אם עד נפסל מדרבנן.

ברכי יוסף – בשב ואל תעשה לא חייב.

פמ"ג – צריך לפחות חיוב על מכת מרדות.

צורך בהכרזה

סנהדרין כו.

פסולי דרבנן צריכים הכרזה שחטאו ולכן פסולים כדי שאנשים ידעו להיזהר, פסולי דאורייתא לא (משום כבר מפורסם).

ריב"ש – צריך ידעה ברורה על העוון ורק אז אפשר להכריז. בספק – כשר לעדות.

מרדכי – אם הוציאו מבית הכנסת נחשב כמו הכרזה.

נימוקי יוסף – באותו מקרה שנפסל עליו (העיד שלווה בריבית) נפסל מיד, ולא צריך הכרזה

כל זה נפסק ב**שו"ע** ו**רמ"א**

ברכי יוסף – עד שעבר על עבירה דרבנן כשר לפני הכרזה.

עבירה דאורייתא ללא מלקות

פת"ש כתב להקל. שכל עוד לא הכריזו עליו – כשר לעדות

ה**ברכי יוסף** הסתפק וכן **כנסת יחזקאל** ו**פנים מאירות** לא הציגו סברה כזו.

מהרי"ט –לא צריך הכרזה, כי העבירה מפורסמת.

@אגלים מלמד מתמיד

פסולים מדרבנן

היכרות עם העבירה

רמב"ם – צריך לוודא שהאדם מכיר שהמעשה הוא חטא, ולכן אם מדובר בדבר שלא פשט איסורו בכל ישראל (קושר בשבת) חובה להתרות בו

כך פסק השו"ע.

עדות תקינה

יסוד הדין

כדי לפסול אדם, יש צורך בעדות של שני עדים כשרים.

כך פסק ה**שו"ע**

ברכי יוסף – עד אחד לא פוסל אותו אפילו מדרבנן

עדויות סותרות

כאשר יש עדויות סותרות בקשר לכשרותו של עד, אם יוכשר זה יהיה להבא (**רי"ף, רמב"ם ורא"ש**)

כך פסק **שו"ע**

ה**ר"ח** הוסיף שאפילו יהיה כשר למפרע למפרע

יצא קול

ראי"ש – רק עדות ברורה.

כך פסק **רמ"א**

רשב"א – קול הופך את העד לחשוד, כמו עדות על מעשיו

עבירות מצטרפות

מהר"ם פדובה - אם כל אחד מעיד על עבירה אחרת כגנבה והלוואה בריבית– מצטרפים לפסול.

כך פסק **רמ"א**

עד מפחד

מהרי"ק – עדות שנגבתה בכוח אינה תקפה.

כך פסק הרמ"א

@אגלה מלא מורגא

עדות תקינה

עדות על פי עצמו

סנהדרין כה:
אדם לא נפסל לעבירה על פי עצמו, ולכן הוא כשר לעדות אם סיפר כך שעבר עבירה או מעיד שלווה בריבית

- אולם ה**רמ"א** כתב שאם כי מומלץ לא להשתמש בו לכתחילה
  - **יודע שהוא רשע**
    - **תומים** הכשיר כי אין חשש משקר.
    - **חוות יאיר** הסתפק האם כשר, והכריע שעדות קיום כקידושין לא יחתום, אבל עדות ראיה אפשר.
  - אדם שהעיד על עצמו שפשע ואח"כ חזר בתשובה
    - **ר' פייבוש** – אם רק יצא מדבריו שהוא רשע – נעשה חשוד על פי עצמו.
    - **מהר"ם לובלין** חלק עליו. חז"ל כבר העידו שכשר שאין משים עצמו רשע.
    - **מרדכי** – לא נאמן להצדיק את עצמו ולומר שיעשה תשובה. אבל כשר כי לא מאמינים לדבריו שפשע. וכן פסק ה**סמ"ע**
- כך פסק ה**שו"ע**

סנהדרין ט:
אדם יכול להעיד שפלוני בא על אשתו (פלגינן דיבורה)

או רבע את שורו כדי להרוג את שניהם (אדם לא קרוב לממונו)

- כך פסק השו"ע

פלגינן דיבורה בנוגע בדבר

- **מרדכי** – כאשר מעיד על חברו צריך שלא יהיה נוגע בדבר (לא לווה עדיין), ובהיתר זה כלול נגזל.
  - רמ"א העתיק לגבי נגזל שאסור שיהיה נוגע בדבר
    - **לגבי עד רגיל**
      - **ש"ך** דייק ופסק כמרדכי.
      - **סמ"ע** דייק מהשו"ע כריב"ש,
- ריב"ש – לא משנה, ולכן יכול להעיד אפילו נוגע בדבר

@אבן מלכה מרגלית

עדות תקינה

עדות על פי עצמו

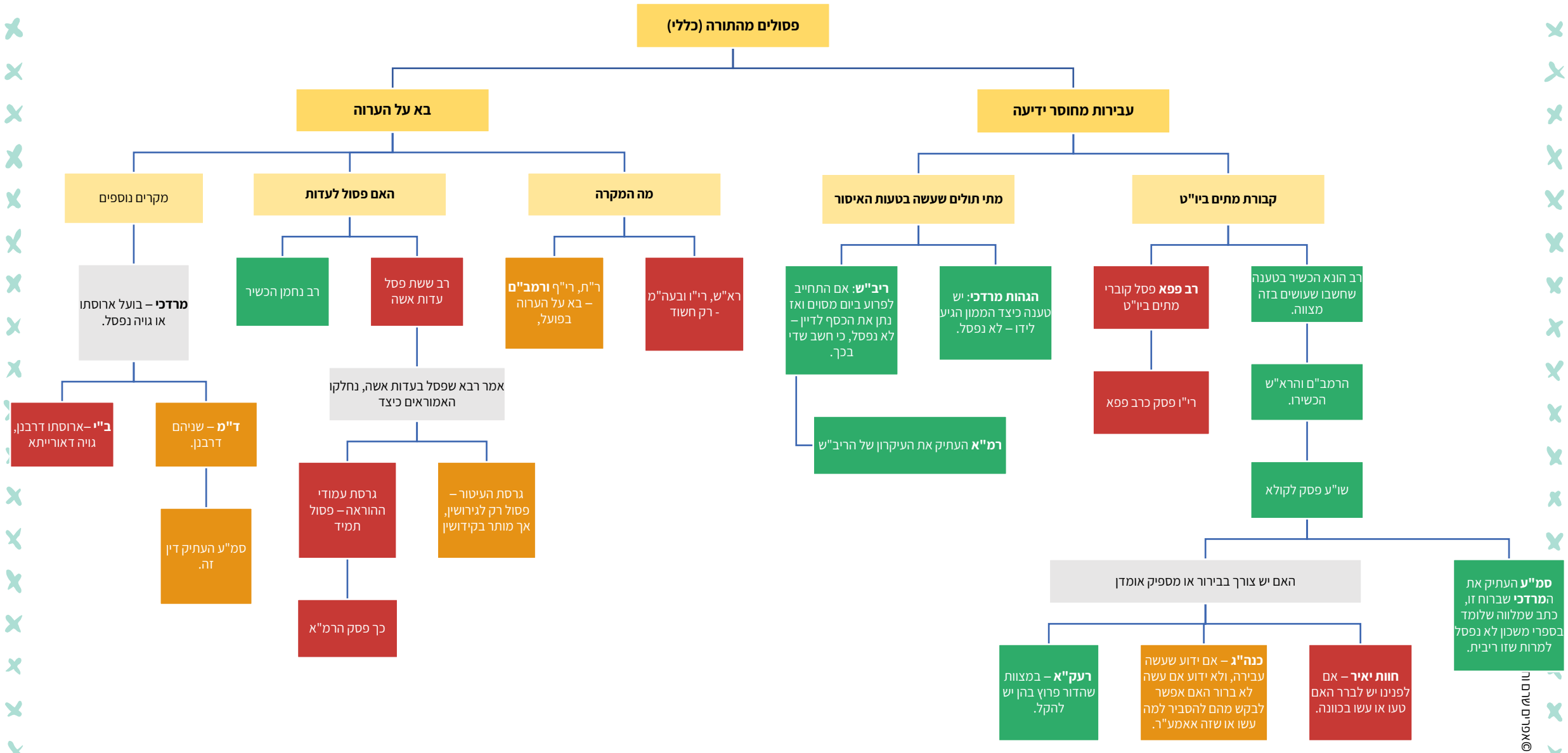
בעל דין שכבר נשבע ונפטר, האם בעל דין השני ועוד עד יכולים להעיד שמי שנפטר נשבע לשקר

- **רשב"א וראב"ד** – אי אפשר לבוא אליו בטענות, כי כבר נשבע
  - שו"ע הזכיר ר"י בי"א ואז רשב"א ביש חולקים
    - כן פסקו המהרש"ל והש"ך
- **ר"י יקר, רא"ש ומרדכי** – אפשר לפסול בעל דין שכבר נשבע כי לא ישלם כבר.

נשבע לשני בעלי דין שתבעוהו

- **רמ"ה** – אין מצטרפים, אלא רק בעל דין אחד יכול להצטרף לעד נוסף ולא שניהם שנוגעים בדבר
- **רשב"א וראב"ד** – חילקו, שכל עוד לא נשבע יכולים לפוסלו, אולם מרגע שנשבע כיוון שיכול להכחיש את אמינות העד אין הם יכולים לפוסלו
  - הביאם הרמ"א
    - כך פסק **הש"ך**
- **מרדכי, ר' ברוך ותרוה"ד** – נשבע לשני בעל דין – מצטרפים לפסול.
  - הוזכר הרמ"א
    - כך פסק **המהרש"ל**

@אגלה מלכה וטרקל


פסולים מהתורה (כללי)
עבירות מחוסר ידיעה
בא על הערוה
קבורת מתים ביו"ט
מתי תולים שעשה בטעות האיסור
מה המקרה
האם פסול לעדות
מקרים נוספים
רב הונא הכשיר בטענה שחשבו שעושים בזה מצווה.
הרמב"ם והרא"ש הכשירו.
שו"ע פסק לקולא
סמ"ע העתיק את המרדכי שברוח זו, כתב שמלווה שלומד בספרי משכון לא נפסל למרות שזו ריבית.
האם יש צורך בבירור או מספיק אומדן
חוות יאיר – אם לפנינו יש לברר האם טעו או עשו בכוונה.
כנה"ג – אם ידוע שעשה עבירה, ולא ידוע אם עשה לא ברור האם אפשר לבקש מהם להסביר למה עשו או שזה אאמע"ר.
רעק"א – במצוות שהדור פרוץ בהן יש להקל.
רב פפא פסל קוברי מתים ביו"ט
רי"ו פסק כרב פפא
הגהות מרדכי: יש טענה כיצד הממון הגיע לידו – לא נפסל.
ריב"ש: אם התחייב לפרוע ביום מסוים ואז נתן את הכסף לדיין – לא נפסל, כי חשב שדי בכך.
רמ"א העתיק את העיקרון של הריב"ש
רא"ש, רי"ו ובעה"מ - רק חשוד
ר"ת, רי"ף ורמב"ם – בא על הערוה בפועל,
רב ששת פסל עדות אשה
רב נחמן הכשיר
אמר רבא שפסל בעדות אשה, נחלקו האמוראים כיצד
גרסת העיטור – פסול רק לגירושין, אך מותר בקידושין
גרסת עמודי ההוראה – פסול תמיד
כך פסק הרמ"א
מרדכי – בועל ארוסתו או גויה נפסל.
ד"מ – שניהם דרבנן.
סמ"ע העתיק דין זה.
ב"י – ארוסתו דרבנן, גויה דאורייתא

פסולים מהתורה (ממון)

גנב וגזלן

- גנב וגזלן פסולים לעדות (גמרא ופוסקים).
  - בדק הבית – חוטף משכון לא נפסל.
  - ריב"ש – המקבל מהגנב או חולק לא נפסל.
    - **שו"ע** פסל גזלן אפילו החזיר, עד שיעשה תשובה
      - הגונב מהגוי
        - ורדב"ז פסל
        - מהריק"ש הכשיר גונב מגוי
    - ורמ"א העתיק את הריב"ש

עד זומם

- יסוד הדין- סנהדרין כה:
  - **לרבא** מכאן ולהבא
  - **אביי** נפסל למפרע
    - ופסקו כשיטת אביי עד זומם פסול גם למפרע
      - שכר עדי שקר
        - **רשב"א** – שכר עדי שקר – נפסלים משעת העדות.
      - העיד תו"כ דיבור של עדות פסולה
        - **שטמ"ק** – הכשיר אם העדות היא לאדם אחר, אבל אם שתי העדויות לאותו אדם פסול.
        - **רמב"ן** – נפסל גם על עדות תכ"ד עדות הפסול,
- הזמה על עדו בשטר
  - רמב"ם וטור – אפשרי. אם לא אמרו שחתמו בזמן שכתוב – כשרים,
    ואם אמרו שחתמו בזמן ואחרים ראו את השטר לפני – נפסלו מיום שראו,
    ואם אחרים רק היו איתם באותו יום במקום אחר – נפסלו מאותו יום.
    - שו"ע פסק כרמב"ם וטור.
  - **לרז"ה** לא אפשרי כי עד זומם זה חידוש. ולכן יכול להזימו רק אם נמצא לפניו.
    - ב"ח – רז"ה סבר שאין להעניש אבל העדות נפסלת, וכ"פ הש"ך
- עדים שחתמו על שטר מוקדם
  - **מ"מ** פסל עדים שחתמו על שטר לפני שהמקרה קרה.
    - כ"כ **הרמ"א**.
- שטר מכר מאוחר
  - **סמ"ע** פסל
  - **נוב"י** הדגיש שהוא פל את השטר ולא את העדים.

@אבנר מלכה מוטיבציה

עד זומם

אותו יום אבל היו במקום אחר

פסול מכאן ולהבא

יום אחר, אפילו חודש לפני, ראו את השטר חתום

פסול למפרע

אמרו שחתמו עד א' ניסן

כשרים

@אגודת הרבנים

פסולים מהתורה (ממון)

מלווה ולווה בריבית

פסול מלווה ולווה

- סנהדרין כד, ב – מלווה בריבית פסול.
  - נחלקו הראשונים מה דין לווה
    - רמב"ם וטור – ריבית דאורייתא פסול מהתורה, רבית דרבנן פסול דרבנן.
      - כ"פ השו"ע.
        - חוות יאיר – הלווה נפסל רק אחרי שנתן את הריבית, אולם יש שאמרו שנפסל כבר לפני כן.
    - נימוקי יוסף – הלווה קל יותר, ולכן בריבית דאורייתא נפסל מדרבנן, וריבית דרבנן לא נפסל כלל.
      - הרמ"א העתיק אותו לגבי ריבית דרבנן.
- אפוטרופוס של יתומים שמלווה בריבית
  - **רשב"א** הכשיר כי המעות לא שלו, **מהרי"ל** הכשיר כי חשב שעושה מצוה, ו**ב"י** הרחיב שגם במקומות שלא תמיד נוהגים, אבל מעמיד שחשב למצווה
    - כ"פ השו"ע.
  - **מהר"ם** פסל כשיש עדים

פסול העדים

- ב"מ עב, א – שטר שיש בו ריבית אפשר לגבות את הקרן. (משמע שהעדים עדים)
  - רי"ו דייק מהרמב"ם שהוא יפסול
    - ב"י - לא מוכרח.
  - שהעדים לא נפסלו כי אנשים לא יודעים שזה אסור. וכ"פ
    - חוות יאיר – יש לשאול אותם, ואם לא יאמרו שהם שוגגים יש לפסול אותם.
    - סמ"ע – עדים כשרים וערב פסול
  - גאונים הכשירו גם את הערב.
    - ש"ך – שניהם כשרים,
- עדות לאחר מיתה שחתם על ריבית
  - ריב"ש –אדם שמוחזק בכשרות אין לפסול. ולכן בעבירה שסביר שטעה – יכשיר.
    - שו"ע העתיק את שניהם.
      - (הנ"מ בין הריב"ש לרשב"א היא שבסכומים גדולים פחות סביר שמוחזק בכשרות עשה בטעות, לעומת עוזר ליתומים שהסיכוי גבוה יותר)
  - רשב"א הכשיר מי שמפורסם שעזר ליתומים או סנטר של גוי, שאפשר לתלות שטעה בכך

אריס שלוקח מבעל הבית

- סנהדרין כו ב – אריס שלוקח מבעל הבית דבר מועד בימי ניסן ותשרי – אינו גנב.
  - רי"ף ורמב"ם – לא נפסל רק בדבר שלא נגמרה מלאכתו כמו פועל (פסלו נגמר מלאכתו)
    - כ"פ השו"ע
  - רש"י, רא"ש וסמ"ג – לא נפסל בדבר שנגמרה מלאכתו, שטובר שמותר (פסלו לא נגמר מלאכתו)
    - כ"פ הרמ"א

@אבנר

מקרי ביניים מהתורה

עובר על שבועתו

השבועה הפוסלת

שבועות מד, ב – העובר על שבועת עדות או פיקדון או שווא – נפסל לעדות, וכך גם בשבועת ביטוי לשעבר פסלו. אולם ביטוי להבא – לא מוזכרת

כתובות פה, א – אשה רצתה להישבע לפני **רבא**, אשתו אמרה לו שיודעת שחשודה על השבועה ולכן הפך אותה (בה"ג – חשודה להוציא ש"ש לבטלה).

נחלקו הראשונים מה דין שבועת ביטוי להבא

- ר"ת, רמב"ם, רא"ש וטור – עובר על ביטוי להבא נפסל בהתאם לגרסת **בה"ג**.
  - שו"ע פסק כמותם בסתם והביא בי"א את רש"י.
    - סמ"ע וש"ך – הביאו את הריב"ש ונטו אליו.
- **ריב"ש** – נשבע שלא יעשה ועשה – נפסל, ולא להיפך, שהעובר בשב ואל תעשה כשר (אבל נפסל מדרבנן. כנה"ג).
- **רש"י, ר"ח וראבי"ה** – רק ביטוי לשעבר נפסל. כפשט הגמ', ומשמע שהתירה להבא

לענ"ד ניתן לומר שהשו"ע אף הוא ציין בי"א את הריב"ש ולא את שיטת רש"י

תליה באונס

רשב"א – יש עדים שנשבע לשקר לא יכול לתלות באונס, כי אחרת אף אחד לא ייפסל.

- רמ"א העתיקו
  - ש"ך – צריך שיתרו בו.
  - טוען ששכח
    - ש"ך – רק אם עבר זמן.
    - רש"ל לא נפסל

ריב"ש – לא שילם כי אין לו כסף – לא נפסל (לא לגלות היתר זה לעמרץ). נשבע לגויים שאין לו תכשיטים ויש לו – לא נפסל כי היתה סכנת חיים.

עובר על חרם

ריב"ש – קל יותר כי לא נשבע בעצמו.

רא"ש – צריך עדים ששמע את החרם ועבר עליו.

אגודה – אם נפסול אז כולם ייפסלו.

- וסמ"ע העתיק את האגודה.
  - מסרב להיכנס לתקנות הקהל
    - לא נפסל כי לא עבר עבירה ישירה או לקח ממון לעצמו (מהרי"ק), והעתיקו הסמ"ע.

רשב"א – דומה לשבועת ביטוי להבא ויש לפסול, וכ"כ הגה"מ וטור.

- שו"ע כתב שעובר על החרם

@אגלה מדברי תורה

מקרי ביניים מהתורה

טבח שהכשיל את הרבים

סנהדרין כה, א – טבח הכשיל רבים ואז חזר קצת בתשובה, **רבא** כתב שצריך ללכת למקום שלא מכירים אותו ויהיה מוכן להפסיד כסף. לעומת **רב נחמן** שהצריך רק שינוי חיצוני

טור ורא"ש – דומה לאוכל נבלות לתאבון ולכן פסול מצד ממון.

רמב"ם – טבח שבודק לעצמו ומוכר – נפסל מצד שהוא אוכל טריפה.

טור – קשור לכסף ולכן נראה שאם בודק לאחרים לא נפסל.

ב"י – לא קשור לכסף – אלא מזלזל באכילת טריפה ולכן תמיד פסול

שו"ע פסק בסתם את הדין הזה.

@אגלה מלכות יוסף

פסולים מדרבנן (ממון)

דרכי שלום

סנהדרין כה, ב – אדם הלוקח מציאת חש"ו פסול מדרבנן מפני דרכי שלום.

כ"פ טור

רמ"א

גזלן דרבנן

סנהדרין כה, ב – חמסן לוקח חפץ בכוח ומשלם, ונאמר עליו בגמ' **בב"מ** שאנשים חושבים שהוא לא כלול באיסור גזל.

נחלוק הראשונים האם מחשבת האנשים מוטעת

- רי"ו – י"א שפסול מהתורה, כפשט הגמרא בב"מ.
- **רמב"ם וטור** – נפסל מדרבנן, כי בב"מ הכוונה שאכן אין לאו בחמסן.
  - שו"ע פסל שחמסן פסול מדרבנן.

רועים

סנהדרין כה, ב – **רב יהודה** פסל בסתם רועה בהמותיו רועה לאחרים לא נפסל

רי"ף, רא"ש ורי"ו פסקו כרב יהודה (לא מצויות שדות בארץ)

שו"ע פסק כרוה"פ.

רבא סייג שיש להכשיר גם מי שמגדל בביתו בא"י גסה שלו, כי פחות בורחת. (אבל רועה תמיד פסול).

ואילו הרמב"ם הוסיף את דברי רבא.

מוכסים וגבאים

סנהדרין כה, ב – סתם גבאי כשר וסתם מוכס פסול

וכך פסקו רמב"ם וטור.

- נחלקו בפרשנות מדוע:
  - **ב"י** – גבאי מקבל שכר קבוע מהמלך ומוכס לא וכ"פ **השו"ע**.
  - **ר"ח** – מוכס לוקח לפי אומד הדעת וגבאי קבוע. וכ"פ **הרמ"א**
  - **סמ"ע** הציע שמוכס גובה לפי ממון שלא ידוע וגבאי גובה לפי נפשות שזה ידוע.
- גבאי שרימה
  - פסק השו"ע שאם גבאי רימה פעם אחת הוא נפסל
    - וסמ"ע דרש שיעזוב את העבודה.

@אגלה מלכות מתמטיקה

פסולים מדרבנן (ממון)

משחקים בקוביא

סנהדרין כד, ב – משחקים בקוביא פסולים, **ר' יהודה** – כשיש אומנות אחרת כשר.

רמי בר חמא – משום אסמכתא (חכמים חולקים על ר"י ופוסלים), **רב ששת** – לא עוסק ביישוב עולם.

- **ר"י"ף** פסק כ**רב ששת**, דווקא במשחק בקוביה
- **רמב"ם** ציין שהמשחק שייך בכל דבר שאינו מיישובו של עולם ולאו דווקא משחק בקוביא
  - כ"פ השו"ע
    - **סמ"ע** –חילק בין הראשונים במקרה בו יש לו אומנות אחרת
      - רש"י כתב שלא בקי ביישוב עולם ולכן חוטא. אבל אם יש אומנות אחרת לא ייפסל,
        - ואם הוא עשיר שלא עובד לפי רש"י ייפסל.
      - רמב"ם פסל בגלל אבק גזל – אפילו יש לו אומנות אחרת פסול
        - אם הוא עשיר, לא חשוד על הגזל ולכן יהיה כשר

מפריחי יונים

סנהדרין כד, ב – מפריחי יונים פסולים.

- יו"א שזה מי שעושה תחרות חיות (דומה למשחק בקוביא שלא עמל).
  - כ"פ **הטור**, ולכן אם יש מלאכה אחרת כשר.
    - פסק ב**שו"ע** שהוא הדין בכל מרוצי חיות כלשהם שמהמרים עליהם
- יו"א שזה מי שמושך אליו יונים לגוזלן (ופסול דרכי שלום).
  - כ"פ ה**רמב"ם**, ולכן כל מפריח יונים ביישוב פסול.
    - כ"פ **השו"ע**

סוחרי שביעית

סנהדרין כד, ב – סוחרי שביעית פסולים מדרבנן.

- **רמב"ם** הסביר בטלים כל הזמן ואז נהנים מהאיסור.
  - **שו"ע** העתיק דין זה.

נוטל שכר להעיד

בכורות כט, א – נוטל שכר לדון פסול מדרבנן, וכ"פ השו"ע ורמ"א במק"א.

- ב"י –אחרי שראה המקרה, אדם הנוטל שכר להעיד עדותו בטלה.
  - כך פסק הרמ"א שנפסל בלי הכרזה
    - וכתב שכאשר יחזיר כסף עדותו כשרה והוא קל מאחרים שהסיבה לכך היא קנס.
      - נחלקו האחרונים האם צריך לעיד שנית או שעדותו מתוקנת למפרע?
        - נוב"י – כשר למפרע.
        - פת"ש בשם ר"ן – יעיד מחדש
- **רשב"א** – לוקח כסף לטרוח ולראות – מותר.
  - **רמ"א** העתיק דין זה
- קבלת מתנה לאחר הדין
  - **רמ"א** – דיין שסיים לדון – אסור לקבל מתנה מבעל הדין.
    - **פת"ש** – עד יכול לקבל שכר אחרי שהעיד.

@אבן מלכה מרגלית

פסולים נוספים מדרבנן

עם הארץ

רגיל

קידושין מ, ב – מי שלא במקרא ובמשנה פסול לעדות.

רמב"ם – חזקה שלא שומר מצוות. ומי שסומך עליו עתיד לתת על כך את הדין.

כ"פ השו"ע

נוהג בדרך ארץ

פסחים מט, ב - נראה שלא מקבלים,

חגיגה כב, א – **ר' יוסי** כתב שיש לסמוך על טהרותיו ו**רב פפא** הרחיב לעדות.

נחלקו הראשונים כיצד ליישב את הסתירה בין הגמ'

- רא"ש – ר' יוסי הכשיר ע"ה גמור, אבל אין הלכה כמותו.
- גאונים, רי"ף ורמב"ם – פסחים עוסקת בע"ה גמור וחגיגה במקיים קצת מצוות.
- רש"י ור"ן – מחלוקת בין הגמ', פוסקים כמו ר' יוסי.

שו"ע פסק כרמב"ם.

סמ"ע יצר מידרג

- אם לא לומד, לא מקיים ולא ד"א – פסול לגמרי.
- ידוע שלא למדן ולא ידוע על השאר – כשר בדיעבד.
- מקפיד על הכל – כשר.

בזויים

אוכל בשוק

קידושין מ, ב – דומה לכלב וי"א שפסול לעדות.

נחלקו הראשונים הגדרה

- רמב"ם – אוכל בפני אנשים רבים
  - וכ"פ השו"ע כר"ת ורמב"ם.
- ר"ת –קובע סעודה בשוק,
- **ר' אליהו** – טועם קצת כרוצה לקנות, ולא קונה ובסוף שבע
- ר"ח – חוטף מאחרים פחות מש"פ

הולך ערום בשוק

יבמות סג, ב – הקב"ה שונא אותו

רמב"ם כתב שפסול לעדות וכ"פ טור

שו"ע.

מקבל צדקה מגויים

סנהדרין כו, ב – אם עושה בפרהסיא ויש לו דרך אחר להתפרנס – פסול.

כך פסק **הרמב"ם**

שו"ע

@אבן מלכה מרגלית

פסולים נוספים מדרבנן

מוסרים ומשומדים

ע"ז כו, א – מוסרים, מינים ומשומדים לא מצלים אם נפלו לבור.

רמב"ם – פסולים לעדות. מהרי"ו – גם אם מחל, לא מספיק עד שישוב בתשובה.

שו"ע פסק את הדין, ורמ"א את מהרי"ו.

נחלקו האחרונים האם יש צורך בהכרזה שזה איסור דרבנן אוא איסור דאורייתא שלא צריך

- פמ"א – כל עוד לא הכריזו על המוסר הוא לא נפסל
- בית מאיר – עבר על לא תלך רכיל
- פת"ש – זה איסור שלא לוקים ולכן צריך הכרזה.

שונא לחברו

ברכות נח, א - פעם **ר' שילא** הלקה בועל גויה, הלשין עליו למלך וניצל ר' שילא, אותו רצה להלשין עליו שוב, ולכן הרגו רב שילא

- מהרי"ק – נראה שרמב"ם לא פוסל.
- ב"י – רק כאשר עשה מעשה או התרו ולא הקשיב.
  - שו"ע פסק ששונא חברו ומצהיר ברבים שימסור ממונו – נפסל.
- **הגהות אשר"י** – שונא את חברו ומוכן להלשין – פסול.

גוי ועבד

בב"ק יד: עדות מתבצעת רק בפני בני ברית ולכן גוי ועבד פסולים לעדות.

- הגהות אשר"י ושא"פ – אין לחלק
  - וכ"פ השו"ע.
- רבנו יקר – גוי שמוחזק בכשרות כשר.

מקרים נוספים

- ערל שמתו אחיו מחמת מילה
  - **הגהות אשר"י** הכשיר.
  - שו"ע העתיק.
- פצוע דכא וכרות שפכה
  - **תוספות** הכשירו למרות שלא ראויים לקהל.
  - שו"ע העתיק.

@אבן מלכה מבית אקסא

חזרה בתשובה

עבירות עם עונש

מחוייב מלקות

מכות כג, א – אחרי שלקה חזר לכשרותו

וכ"פ רמב"ם ושו"ע.

תחילתו וסופו בכשרות, בפסול עבירה

ש"ך - פסולים מחמת עבירה א"צ תחילתו וסופו בכשרות (שלא כמו קורבה).

נוב"י, באה"ט, מחנה אפרים – צריך, כי יש חשש שלא דקדק כשהיה רשע. וטענו שהש"ך להלן חזר בו.

פת"ש הכריע כמו הפוסלים, אבל ציין לקצות שכתב שאדם יכול לומר קים לי כמו הש"ך.

חת"ס ודגמ"ר – בעבירה שלא קשורה לממון לא נפסל, הן מצד שיכול לשוב בתשובה בקלות, והן שנאמר עליו "אל תשת רשע עד" ומשמע שאחרי שיוכשר יחזור לזה.

משומד

בכורות מה, א – כהן שנשא גרושה כשר לעבודה אחרי שהדיר הנאה ממנה, ולא צריך לגרש.

מהרי"ק בשם **מרדכי** – משומד מספיק שלקבל עליו תשובה כדי להיות כשר

והעתיקו הרמ"א.

מח' אחרונים האם צריך לראות שחזר ממש

ש"ך – מסתמא יקיים דבריו.

בית שלמה בפת"ש – צריך שיתחיל קצת.

סמ"ע – מעורב בין הגויים ולכן לא החמירו הרבה.

עבירות ללא עונש

ב"י הסתפק מה תשובתו, שהרי אין עונש. **רי"ו** – בעבירות רגילות (לא קשורות לכסף) צריך רק שיצהיר בבי"ד.

הגיב הב"י – ייתכן שצריך קבלה לעתיד (אבל אולי רק בממון),

ד"מ – רק אם מלאכתו כללה גזל ממון, באופן קבוע. אבל באופן זמני לא צריך קבלה לעתיד.

רמ"א העתיק את רי"ו, וכתב שזה נכון בתנאי שלא העבירו אותו ממלאכתו בגלל זה.

תחילתו וסופו בפסול קורבה וממון

@אגלה מלכו ומלכותיך

חזרה בתשובה

עבירות שקשורות לממון

סנהדין כה:
משחק **בקוביא** – ישבור משחק ולא יעשה בחינם, **מלווה** – יקרע שטר ולא יתן לגוי, **מפריח** – ישבור כליו ולא יעשה במדבר, **סוחר** – יגיע לשמיטה הבאה ולא יסחור.
ירושלמי – חשוד על השבועה יגיע לבי"ד ויאמר שהוא חשוד.

גנב וגזלן

- רא"ש – יחזיר ממון.
- רמב"ם – אפילו החזיר פסול עד שישוב מדרכו הרעה (טור – כי הכריחו אותו).
  - ד"מ – צריך יסודי רק אם התמיד בחטא ולא גנב אקראי.
    - ד"מ א"ר – רק אם הגיל בזה פסול, ואם הכריחו אותו להחזיר צריך תשובה
  - ב"י – בגלל שזה קשור לממון צריך גילוי גדול
    - שו"ע פסק שגנבשהחזיר הממון פסול עד שיעשה תשובה

מלווים בריבית

- **רמב"ם** ע"פ הגמרא – יקרע את השטרות ויחזיר. **רא"ש** – אם לא יודע – יעשה צרכי ציבור.
  - שו"ע העתיק.

משחקים בקוביא

- רמב"ם ושו"ע – ישברו את כלי המשחק ולא יעשו בחינם.
  - האם צריך להחזיר את מה שהרוויח
    - אבל סמ"ע ציין שהיות ולרא"ש זה רק אבק גזל לא חייב להחזיר.
    - ב"י בשם הרא"ש – צריך להשיב את הממון, לרמב"ם ודאי צריך כי אסמכתא לא קונה. הרמ"א העתיק חובה זו,

מפריחי יונים

- כאמור, יש צורך שישברו את כלי המשחק שלהם ויקבלו לא לעשות במדבר\בחינם בהתאם לפירוש לעייל.
  - וכ"פ השו"ע.
    - ובת ממון – כמו משחק בקוביא.

סוחרי שביעית

- צריכים לבדוק אותם בשמיטה הבאה.
  - **רמב"ם** – צריך בכתב
    - כך פסק השו"ע.
  - **רש"י** – די בתצהיר בעל פה,

@אבנר מלכה מרגלית

חזרה בתשובה

עבירות שקשורות לממון

חשוד על השבועה

ירושלמי – ילך לבי"ד שאינו מכירו ויאמר "חשוד אני"

- הגהות אשר"י – צריך להחזיר את הממון, אבל יש להסתפק איזה תשובה צריך. כיוון שהירושלמי מדבר על שבועת ביטוי לדעתו
- **רי"ף ורמב"ם** הוסיפו אפשרות נוספת יכול גם להזדקק לשבועה וישלם במקום זה.
  - שו"ע פסק את שתי האפשרויות.

טבח

ב**גמרא** מסופר שרצה לשוב, ו**רבא** דרש ממנו שיחזיר אבדה בדבר חשוב או יוציא טריפה בדבר חשוב.

- **הרמב"ם** הדגיש שכל זה שייך בבודק לעצמו, ה**ב"י** דייק שאם בודק לאחרים לא צריך תשובה כזו.
  - שו"ע פסק שבודק לעצמו צריך לעשות את כל התהליך הזה.
- תוספות – בטבח יש להחמיר הרבה כי זו מלאכתו.

  ב"י כתב מנגד שאולי יש להרחיב לבעלי מלאכה אחרים.

עד זומם

- ב"י – לפי תוספות, הסבורים שטבח חמור כי זו אומנותו, עד זומם רק צריך לקבל תשובה בבי"ד (ולשלם אם לקח).
- ד"מ – אם עשה באקראי לא צריך הרבה.
- אין בגמרא. **רי"ף** – כמו שתי הדרכים של חשוד על השבועה, וכ"פ הרמב"ם.
  - שו"ע כתב רק אפשרות אחת - שילך למקום אחר ויבקשו ממנו להעיד שקר בממון רב ולא ירצה.

מוכס

תוספות – מוכס אינו יכול להמשיך לעבוד ולהסתפק בכך שיחזיר את שלקח מפני שלא ידע למי להחזיר, ולכן כדי לחזור בתשובה צריך לעזוב את העבודה.

- **סמ"ע** העתיקו.

@אגלה מלא מורגא

שאלות מבחנים

סימן לג - אדר ב תשע"ד

שאלה יא. *פסולי עדות

דין יתחילתו וסופו בכשרות' האם נאמר בפסולים דלהלן ומדוע?

א. פסול קורבה.
ב. פסול נוגע בדבר.
ג. פסול רשעה.

תשרי תשע"ו

שאלה יא. ***פסולי עדות:**

עובד, - האם כשר להעיד למעבידו: א. בדיני ממונות. ב. עדות קידושין.

ניסן תשע"ו

שאלה י. ***פסולי עדות מחמת קורבה**

באר **ההגדרה הלכתית**, והדין למעשה, בכשרות העדות להעיד לקרובים הבאים:

א. לאבא החורג של אשתו.
ב. לבעל אחות אשתו.
ג. לאח של אשת אחיו.
ד. לאחות אשת בנו.

ניסן תשע"ו

שאלה ט. ***מסדר הקידושין [השב בקצרה]**

א. כמסדר קידושין האם מחובתך לטעום מכוס האירוסין או מכוס הנישואין? נמק!
ב. כתוב תאריך זה: "יום ה' ל' אדר א' תשע"ו" הקפד על לשון זכר/נקיבה, כתיב מלא/חסר.
ג. מסדר קידושין המקבל משכורת מהרבנות, האם יש לפסול עדותו מדין עדות בשכר ומדוע?
ד. כיצד תנהג בנישואי נידה?
ה. כתובה הנערכת ביום, כשהחופה נעשית בלילה, כיצד תנהג לגבי: מעשה הקניין, חתימת העדים, ציון התאריך?
ו. הקרובים למסדר הקידושין, האם כשרים לשמש כעדים לקידושין?

תשרי תשע"ח

10. פסולי קורבה

א. האם שני מחותנים כשרים להעיד זה לזה או לדון זה את זה או לשבת ביחד בהרכב של שלשה, לכתחילה או בדיעבד?

ב. האם חתן יכול להעיד לכלתו (משודכת) לאחר ה"יוארט"?

תשרי תשע"ח

9. בעל כאשתו

א. באלו סוגי קרבה אמרינן בעל כאשתו לכו"ע?
ב. אימתי נחלקו הפוסקים אם אמרינן בעל כאשתו?
ג. אימתי לכו"ע לא אמרינן בעל כאשתו?

ניסן תשע"ט

1. עדות בקרוב ונתרחק
א. ראה עדות כשהיה קרוב ובא להעיד כשנתרחק, האם תתקבל עדותו ומדוע.
ב. ראה עדות כשהיה רחוק והעיד כשהיה קרוב ונפסק הדין ואח"כ התרחק, האם יכול התובע לחזור ולתבוע על פי העד שנתרחק שיעיד שוב.
ג. ראה עדות כשהיה רחוק והעיד כשהיה קרוב ועדיין לא נפסק הדין ונתרחק, האם יפסקו על פי מה שהעיד או שיעיד שוב ויקבלו עדותו או לא ומדוע.
ד. ראה עדות כשהיה רחוק,ולא העיד כשהיה קרוב, ובית דין דנו בתיק זה וכבר נפסק הדין וכעת רוצים שוב להחזיר הדין עפ"י העד שראה ונתרחק, האם יקבלו עדותו.

אב תשע"ח

7. **פסולי עדות קורבה**

א. גרים תאומים שאמם טבלה לגירותה בזמן שהיתה מעוברת בהם, האם כשרים להעיד ביחד?
ב. תרי בעל כאשתו שני בשני – באר הציור והדין!

חשון תשע"ה

שאלה י. פסולי עדות

באר הדין, וההגדרה ההלכתית של עדים הקרובים לאחד מבני הזוג, באופנים דלהלן:

א. בעל של בת הדודה!
ב. סב חורג!
ג. בן דוד מצד האם!
ד. תאום של החתן, שאמם טבלה לגרותה בזמן הריונה!

סימן לד - אדר ב תשע"ד

שאלה יא. *פסולי עדות

דין יתחילתו וסופו בכשרות' האם נאמר בפסולים דלהלן ומדוע?

א. פסול קורבה.
ב. פסול נוגע בדבר.
ג. פסול רשעה.

תמוז תשע"ד

שאלה יא. פסולי עדות

עד, שאין בית הדין יודעים על פסלותו, האם מותר לו להעיד? [פרט ונמק]

חשון תשע"ה

שאלה יא. *פסולי עדות מחמת רשעה

באר דין כשרות העדים דלקמן:

א. גוי, המוחזק כדובר אמת!
ב. הנוטל מוקצה בשבת, במזיד, ובפרהסיא!
ג. המלווה באבק ריבית!
ד. עד, שהודה בפני מסדר הקידושין, כי הוא רגיל לעבור על איסורי תורה שיש בהם מלקות!

אב תשע"ה

3 שאלה יא. פסולי עדות

עד שהוזמן להעיד בעדות קידושין, וידוע לו כי העד השני, פסול לעדות מדרבנן, או שיודע כי העד השני, עבר עבירה דאורייתא שאין בה מלקות. האם מותר לו להצטרף עמו? [נמק]

[illegible]

ניסן תשע"ו

שאלה יא. **פסולי עדות מחמת רשעה**

עבר עבירה שאין בה מלקות, האם פסול מדאורייתא או מדרבנן, והאם צריך הכרזה?

ניסן תשע"ו

שאלה ט. ***מסדר הקידושין [השב בקצרה]**

א. כמסדר קידושין האם מחובתך לטעום מכוס האירוסין או מכוס הנישואין? נמק!

ב. כתוב תאריך זה: "יום ה' לי אדר א' תשע"ו" הקפד על לשון זכר/נקיבה, כתיב מלא/חסר.

ג. מסדר קידושין המקבל משכורת מהרבנות, האם יש לפסול עדותו מדין עדות בשכר ומדוע?

ד. כיצד תנהג בנישואי נידה?

ה. כתובה הנערכת ביום, כשהחופה נעשית בלילה, כיצד תנהג לגבי: מעשה הקניין, חתימת העדים, ציון התאריך?

ו. הקרובים למסדר הקידושין, האם כשרים לשמש כעדים לקידושין?

ניסן תשע"ו

שאלה ו. ***עדות עם הארץ**

איתא בפסחים מט: - **תנו רבנן: ששה דברים נאמרו בעמי הארץ: אין מוסרין להן עדות, ואין מקבלין ממנו עדות וכו'.** לעומת כן בגמ' בחגיגה כב. מובא - **אמר רב פפא: כמאן מקבלינן האידנא סהדותא מעם הארץ, כמאן - כרבי יוסי.**

א. כיצד ביארו הראשונים סתירה זו וכיצד נפסקה הלכה?

ב. יהודי שאינו שומר תו"מ אך עוסק בדרך ארץ וביישובו של עולם האם פסול לעדות?

ניסן תשע"ז

10. פסולי עדות

נהג שחוסר זהירותו גרם לתאונת דרכים **קטלנית**, האם נפסל לעדות.

ניסן תשע"ז

7. פסולי עדות

מי שנשבע שלא יאכל מאכל מסוים, ולאחר זמן עבר על שבועתו, האם נפסל לעדות?

ניסן תשע"ז

6. תחילתו בפסלות וסופו בכשרות

עד, שבזמן ראיית העדות, היה נוגע בדבר, אך בזמן ההגדה כבר לא היה בעל עניין. האם יפסל מדין 'תחילתו וסופו בכשרות'? [נמק]

תשרי תשע"ח

8. פסולי עדות

באר ונמק כשרות עדים דלקמן: א. העוסק בהימורים, ב. פקיד שומה במס הכנסה, ג. עובד הרבנות שתפקידו לשמש עד קידושין **בשכר**.

אב תשע"ח

9. <u>עדות</u>

א. עד שהעיד בזמן שהיה קרוב והיה יודע שהוא קרוב אלא שהבי"ד לא ידעו מזה וקבלו עדותו, או שהוא עצמו לא ידע שהוא קרוב, האם יכול לחזור ולהעיד כשבטלה קורבתו, והאם יש הבדל בין לפני פסק דין לאחר פסק דין?

ב. עד שיודע שהוא קרוב או עבר עבירה במזיד שהוא פסול מדאורייתא או נוגע והתבקש לבוא להעיד ואף אחד לא יודע מפסולו, האם מותר או חייב לבוא להעיד?